

अपील प्रकरण क्रमांक ए/610/2010
अपीलार्थी इकबाल कुरैशी वल्द अहमद बख्श, कुरैसी वार्ड नं. 9,
रजा मस्जिद के पास स्टेशन पारा महासमुन्द
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिका निगम रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

आदेश दिनांक 15 जुलाई 2011

निर्णय - अपीलार्थी इकबाल कुरैशी के अपील प्रकरण क्रमांक 610 / 10 में सूचना प्रदान नहीं किये जाने पर मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने नगर पालिका निगम रायपुर के जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित जानकारी प्रदाय करें। प्रकरण में अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार के तहत 10 मई 2010 को नगर पालिक निगम के जनसूचना अधिकारी को आवेदन लगाया था। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण 28 जून 2010 को निगम के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं देने पर आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।

मुख्य सूचना आयुक्त ने अपील एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अपीलीार्थी को सुना। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम रायपुर को आयोग के 01 जनवरी 2011, 14 फरवरी 2011 और 10 मार्च 2011 के पत्र द्वारा आयोग में उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया। साथ ही 27 जुलाई 2011 को अधिनियम की धारा-20 (1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इन सूचनाओं के बावजूद जनसूचना अधिकारी ने न तो लिखित जवाब प्रस्तुत किया न ही उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपीलार्थी के मौखिक तर्क अपील एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विलम्ब के साथ ही सूचना प्रदाय नहीं किया जाना भी प्रमाणित पाया गया। इन तथ्यों के प्रकाश में नगर निगम रायपुर के जनसूचना अधिकारी को 15 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित किया गया तथा आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया है।

सही/-
(श्री सरजियस मिन्ज)
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त